

1500629-33.2020.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2115458/2020 - 05º D.P. SUMARE, 7265512 - 05º D.P. SUMARE, 959/20/926 - 05º D.P.

SUMARE, 2115458 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER APARECIDO PEDROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500629-33.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500629-33.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2115458/2020 - 05º D.P. SUMARE, 7265512 - 05º D.P. SUMARE, 959/20/926 - 05º D.P.

SUMARE, 2115458 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER APARECIDO PEDROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

WAGNER APARECIDO PEDROSO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural acusatória (páginas 40/41).

Notificação (página 89). Defesa preliminar (página 96). Recebimento da denúncia (página 97). Citação pessoal (página 115). Prova testemunhal, interrogatório e debates (páginas 155/156).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pela perícia (páginas 17/22).

Indisfarçável a autoria.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Ricardo da Silva Galves e Rodrigo Alexandre Camara revelaram que, em local conhecido pelo tráfico de drogas, o réu, que se encontrava junto com outra pessoa, jogou no chão uma sacola de cor preta, que trazia em suas mãos, a qual foi apreendida e nela havia 68 (sessenta e oito) papelotes de cocaína, idênticos aqueles dois papelotes que o acusado possuía consigo (páginas 155/156).

Então, o denunciado foi surpreendido quando trazia consigo 70 (setenta) porções de cocaína, significativa quantidade indicativa da traficância, justamente em local de comercialização de estupefacientes.

Insulada a sua negativa de autoria articulada em interrogatório judicial.

Não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam o acusado.

Acresça-se, ainda, que a extração de imagens do aparelho celular apreendido retrataram indicativos do envolvimento com entorpecentes (cigarros artesanais e invólucro plástico contendo substância de coloração branca – páginas 73/82).

Tudo isso considerado, dúvida inexistiu, o réu deve ser condenado, conforme a imputação lançada na denúncia.

Ingresso à dosimetria penal.

Atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal e atento à disciplina da Lei nº 11.343/2006, exaspero, em primeira fase, a pena-base em 1/3 (um terço), tendo em vista a quantidade de drogas, bem como os maus antecedentes (página 70/71).

Em segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ante a reincidência (página 69).

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Por força das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, à luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar WAGNER APARECIDO PEDROSO, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA